

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5039175-13.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DO 4º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER do Conflito Negativo de Competência e declarar competente para conhecer e julgar a causa o Juízo suscitante, qual seja, o do 2º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Dê-se ciência, por ofício, aos Juízes envolvidos no Conflito. Oportunamente, baixem os autos na distribuição e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5039175-13.2024.4.02.5001 **500003635380 .V2**

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5039175-13.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DO 4º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

01. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 2º Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim contra o 4º Juizado Especial de Vitória, pelo fato de constatar sua incompetência para apreciação do mérito da causa. Alega o suscitante que a determinação da competência para o exame da causa se dá, quando o município no qual o segurado fixa domicílio não é sede de vara federal, com ajuizamento da ação em qualquer das seguintes localidades: na justiça estadual, em vara situada na comarca onde o segurado fixa domicílio; na Subseção Judiciária que abrange o município de domicílio do autor ; ou na Vara Federal da capital do Estado em que o segurado fixa domicílio (art. 109, § 3º, CF). Essa é a orientação constante da Súmula nº 689 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que enquanto não sobrevier decisão definitiva sobre o Tema 1277 do STF, não é possível orientação diversa.

02. De outro lado, o Juízo suscitado afirma que não detém competência para apreciação de demandas ajuizadas por pessoas domiciliadas em Municípios incluídos no âmbito da competência de outra vara federal. Aduz que, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a divisão interna de uma mesma Seção Judiciária, promovida pela interiorização das varas federais, constitui critério funcional de fixação da competência, destinado a assegurar uma distribuição equânime e eficiente da carga de trabalho. Quando a Vara da Capital é desmembrada para fins funcionais, origina, por conseguinte, a competência funcional absoluta.

03. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, recebo o presente Conflito de Competência, nos termos do art. 4º, I, Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

VOTO

04. Observo que a parte autora reside no Município de Conceição de Castelo/ES. Nesse sentido, cumpre ressaltar que tal localidade está fora da jurisdição dos Juizados Especiais Federais de Vitória, uma vez que estes exercem jurisdição apenas sobre os municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

05. Na verdade, o Município de Conceição de Castelo está inserto na jurisdição do Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim, já instalado à época da propositura da ação. Como se sabe, nos termos do § 3º do artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, no foro onde houver Juizado Especial instalado, a sua competência é de natureza absoluta.

06. Ainda, de acordo com entendimento do próprio TRF2, de fato a divisão interna de uma mesma Seção Judiciária, promovida pela interiorização das varas federais, constitui critério funcional de fixação da competência, destinado a assegurar uma distribuição equânime e eficiente da carga de trabalho, mas também, e principalmente, aproximar o Poder Judiciário do cidadão, por meio do acesso mais fácil ao Foro próximo de sua residência. Além do mais, não se pode admitir que os jurisdicionados ingressem com demandas em juízos diversos dos postos à sua disposição pela lei e pela Constituição, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMÍLIO DA PARTE AUTORA.

I - A divisão interna desta Seção Judiciária, com a adoção do sistema de varas no interior, se assenta na premissa da melhor administração da Justiça, respondendo, frise-se, às necessidades da administração judiciária e dos jurisdicionados, já que facilita o acesso à prestação jurisdicional em razão da proximidade entre juízo e o domicílio do autor.

II - O Juízo a quo é absolutamente incompetente para julgar a ação originária, visto que o autor, ora agravante, reside em município sob a competência de um dos Juízos Federais da Subseção Judiciária de São João de Meriti, consoante se depreende do endereço declarado na inicial da mencionada ação.

III - Desprovido o agravo.

(TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000883-63.2020.4.02.0000/RJ - 2ª TURMA ESPECIALIZADA - RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES - 08 DE MARÇO DE 2021 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INTERIORIZAÇÃO - FORO DO DOMÍLIO DO AUTOR - COMPETÊNCIA FUNCIONAL - PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Niterói em face da decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro em ação ordinária de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez com antecipação da tutela. 2 - A interiorização das Varas Federais teve e tem, como premissa, o interesse público na descentralização da Justiça, objetivando não só atender à necessidade de melhor distribuição de carga de trabalho, mas também, e principalmente, aproximar o Poder Judiciário do cidadão, por meio do acesso mais fácil ao Foro próximo de sua residência 3 - Não se pode frustrar o grande esforço despendido por este Tribunal que, atendendo a um apelo da comunidade e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro e suas respectivas Subseções e, contando com o seu apoio, vem implantando Varas Federais no interior, para assegurar ao jurisdicionado maior proximidade com o Poder Judiciário Federal. 4 - Precedentes: CC 201302010077123, TRF2; Sexta Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, j. 17/06/2013; E-DJF2R 28/06/2013; CC 201402010011220, TRF2, Sexta Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, j. 17/03/2014, E-DJF2R 28/03/2014; CC201302010156254, TRF2, Oitava Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada SIMONE SCHREIBER, J. 27/11/2013, E-DJF2R 04/12/2013; CC 201302010135895, TRF2, Oitava Turma Especializada, Relatora Des. Federal VERA LÚCIA LIMA, j. 09/10/2013, E-DJF2R 15/10/2013; CC 201102010043670, TRF2, Quinta Turma Especializada, Relator Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA DA SILVA, j. 10/08/2011, E-DJF2R 10/08/2011; CC 201102010087648, TRF2, Sexta Turma Especializada, Relator Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 15/08/2011, E-DJF2R 24/08/2011. 5 - A divisão da Seção Judiciária em várias localidades para prestar jurisdição de maneira mais ágil e fácil teve por base um imperativo de ordem pública. Daí o critério ser o funcional, tal como se verificou no âmbito das Justiças Estaduais em determinadas Comarcas com a institucionalização dos Foros Regionais ou Varas Distritais. 6 - Incompetente o Juízo Federal da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação de rito ordinário, vez que o domicílio da parte autora é abrangido por uma das Varas Federais de Niterói. 7 - Conflito conhecido, fixando-se a competência do suscitante Juízo da 3ª Vara Federal de Niterói - RJ. (TRF2 - Processo CC 201400001031468 CC - CONFLITO DE COMPETENCIA - Relator(a) Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER Órgão julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Data da Decisão: 23/09/2014 Data da Publicação: 08/10/2014 - grifei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR ENTENDER QUE A JUSTIÇA ORDINÁRIA LOCAL NÃO É COMPETENTE PARA APRECIACÃO DA MATÉRIA SOB EXAME. ERROR IN PROCEDENDO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL-TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL COMPETENTE.

(...)

II - Consoante a competência federal prevista no § 3.º do artigo 109 da Constituição da República, a propositura de demanda que verse sobre questão previdenciária perante a Justiça ordinária local apenas se revela possível caso o território da comarca não seja sede de juízo federal ou não esteja abrangido na competência de outro juízo federal. Se há juizado ou vara federal que o compreenda dentro da sua competência, impõe-se a remessa do feito a esse órgão da Justiça Federal, por se tratar da denominada competência funcional-territorial, notadamente de natureza absoluta.

III - O município de Cachoeiras de Macacu, onde reside a autora, é abrangido pela competência dos Juízos da Subseção de Itaboraí - RJ, consoante a disposição normativa desta Corte Regional que atualmente regula a matéria (artigo 9º, inciso III da Resolução nº 21, de 8 de julho de 2016).

IV - Apelação desprovida; sentença anulada.

(TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000471-45.2019.4.02.9999/RJ - RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES - 22 DE JULHO DE 2019 - grifei)

07. Ademais, quanto à observância da Súmula 689 do STF, é preciso destacar que ela foi editada há mais de vinte anos, quando o processo de interiorização da Justiça Federal ainda não havia sequer sido iniciado em algumas regiões, e, portanto, atendia uma outra realidade

fática, diversa da existente. Inclusive, destaco que o CPC de 1973, vigente à época, contava com previsão expressa de ajuizamento de ação contra a União Federal na Capital do Estado (art. 99, I, CPC-1973), o que veio a ser extinto na redação atual do art. 51, parágrafo único do CPC-2015.

08. Aliás, não por outra razão é que o próprio STF está reexaminando a aplicabilidade da Súmula 689, já tendo reconhecido a repercussão geral do tema 1277 - *Compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República, notadamente em face do art. 109, § 2º, da Carta Política*.

09. Saliento, por fim, que o Código de Processo Civil foi recentemente alterado pela Lei Nº 14.879, de 4 de junho de 2024, no que se refere à possibilidade de eleição de Foro, reforçando a ideia de que a competência está intimamente ligada ao domicílio ou residência de uma das partes, ou, ainda, com o local da obrigação.

10. Na hipótese, considerando que o local de residência do autor é em Conceição de Castelo e que o ato ou fato que originou a demanda não tem ligação com a cidade de Vitória/ES, entendo que falece competência territorial do juízo do 4º Juizado Especial Federal de Vitória para processamento e julgamento do feito.

11. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER do Conflito Negativo de Competência e declarar competente para conhecer e julgar a causa o Juízo suscitante, qual seja, o do 2º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Dê-se ciência, por ofício, aos Juízes envolvidos no Conflito. Oportunamente, baixem os autos na distribuição e arquivem-se.